

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'ŒUVRE

PROCEDURE : PROCEDURE AVEC NEGOCIATION
ARTICLES L-2124-3 ET R-2124-3 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

REGLEMENT DE CONSULTATION **PHASE OFFRE**

(R.C.)

MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION THERMIQUE ET TECHNIQUE DES 185 LOGEMENTS DES BATIMENTS 1 ET 2 DE LA CITE DES FRANCS-MOISINS A SAINT-DENIS

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
LUNDI 2 JUIN 2025 A 12H00

Section I – Identification de l’Acheteur

L’Acheteur est Plaine Commune Habitat, l’Office public de l’Habitat (ci-après « PCH ») de l’Établissement public territorial « Plaine Commune ».

Créé le 22 février 2005, sa mission principale de service public en faveur du logement est d’offrir et développer les logements sociaux sur le territoire de Plaine Commune, tout en apportant une meilleure qualité de services à ses locataires.

Ainsi, PCH gère un parc de près de 20.000 logements et loge notamment, 1 habitant sur 7 sur l’ensemble de l’Agglomération dont 1 habitant sur 3 sur la ville de Saint-Denis. Il compte environ 450 salariés.

PCH a pris l’engagement de participer au développement d’un territoire attractif et solidaire.

NOM	OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant légal	Monsieur Olivier ROUGIER
Adresse	5 Bis rue Danielle CASANOVA – 93200 SAINT-DENIS (France)
Téléphone	01 48 13 61 00

Section II – Objet et caractéristique du marché

1) Objet du marché :

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation thermique et technique des 185 logements des bâtiments 1 et 2 de la cité des FRANCS-MOISINS (93200).

Les éléments de la mission sont plus précisément indiqués dans la note de programme.

1.1 Description des prestations

Les prestations de maîtrise d’œuvre comprennent les éléments suivants :

- Diagnostic (DIAG),
- Études d’avant-projet sommaire (APS),
- Études d’avant – projet définitif (APD),
- Études de projet (PRO),
- Assistance au Maître d’ouvrage pour la passation du marché de travaux (ACT),
- Examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa (VISA),
- Direction de l’exécution du marché (DET),
- Assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR).

En plus des missions précédemment décrites, un Diagnostic PEMD (Produits Matériaux et Déchets) devra être réalisé par le groupement de maîtrise d’œuvre, conformément aux obligations réglementaires en vigueur depuis 1er juillet 2023.

Il sera également attendu une de faisabilité solaire photovoltaïque d’autoconsommation collective comprenant dimension de l’installation / simulation de production / taux d’autoconsommation & autoproduction / optimisation énergétique / résultats / économie sur factures / retour sur investissement / ... (non exhaustif) ; Aussi le candidat doit intégrer dans son offre (voir tranche optionnelle) toutes les phases de conception et d’exécution attendues suite à une telle étude pour sa déclinaison opérationnelle.

Le candidat doit également intégrer la réalisation d'une maquette numérique des bâtiments dans leur intégralité.

Les spécifications techniques seront indiquées dans le Cahier des Clauses Particulières et ses annexes. La description du contexte de l'opération, des bâtiments et des contraintes est plus précisément indiquée dans la note programme relative au marché.

➤ **Code CPV :**

Le marché correspond au code CPV dont l'objet principal est le suivant : 71221000-3 (services d'architecte pour les bâtiments).

2) Forme du marché :

Le présent marché est unique. Il n'est pas alloti.

Conformément aux dispositions de l'article L2113-10 du Code de la Commande Publique, l'acheteur a décidé de ne pas alloter ce marché dans la mesure où l'identification de prestations distinctes, dans le cadre du présent marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des bâtiments 1 et 2 de la cité des FRANCS-MOISINS à Saint-Denis, n'est pas possible.

Il s'agit là d'une prestation intellectuelle indivisible qui porte sur un seul et même ensemble immobilier, et qui justifie la passation d'un marché unique.

De plus, l'opération est réalisée dans le cadre du NPNRU du quartier du FRANC-MOISIN, et vu la complexité du site en termes d'organisation, de pilotage et de coordination des travaux, et son interaction avec les futures constructions neuves, l'aménagement des espaces publics, la démolition de la galette commerciale du bâtiment 1, il n'est pas possible d'allotir ce marché.

3) Forme du prix :

Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire. Le montant global et forfaitaire devra être indiqué dans l'acte d'engagement et sera décomposé dans la Décomposition des honoraires par élément de mission.

Le coût des travaux prévisionnel REHABILITATION est de 6 140 000 € HT soit 33 000 € HT / logement. (Conformément aux dispositions de la note programme jointe au DCE).

Section III – Lieu d'exécution

Les 185 logements de la cité DES FRANCS-MOISINS à Saint-Denis (93200) sont répartis sur deux bâtiments N°1 et N°2, en R+7, présentés, de la façon suivante :

➤ **Bâtiment B1 – 81 logements**

Le bâtiment 1 construit dans les années 70 est composé de 81 logements (après démolition) répartis sur 7 niveaux aux adresses suivantes : 75 et 81 rue Danielle Casanova / 8 – 14 – 16 allée Saint-Exupéry.

➤ **Bâtiment B2 – 104 logements**

Le bâtiment 2 construit dans les années 70 est composé de 104 logements (après démolition) répartis sur 6 niveaux aux adresses suivantes : du 7 au 17 allée Saint-Exupéry.

Le bâtiment débute sur le cours du Rû de Montfort et se poursuit le long de l'allée Saint-Exupéry.

Section IV – Caractéristiques principales

1) Décomposition en tranches

Le présent marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle.

La tranche ferme correspond aux travaux de réhabilitation thermique et technique des 185 logements, tels que définis dans le cahier des clauses particulières (CCP).

La tranche optionnelle concerne toutes les phases de conception suite à validation de l'étude de faisabilité, intégrant la rédaction des diverses pièces écrites et graphiques pour intégration de panneaux photovoltaïques au projet et la phase d'exécution attendues suite à une telle étude pour sa déclinaison opérationnelle.

La date limite d'affermissement de la tranche optionnelle est fixée au 1er juin 2026.

L'exécution de cette tranche optionnelle est subordonnée aux résultats de l'étude de faisabilité photovoltaïque solaire d'autoconsommation collective.

Les candidats auront l'obligation de chiffrer la tranche optionnelle dans la décomposition des honoraires et dans l'acte d'engagement.

A défaut leur offre sera déclarée irrégulière car incomplète au sens des articles L.2152-1 et L.2152-2 du Code de la commande publique et ne sera de ce fait pas analysée. En cas de non affermissement d'une tranche, aucune indemnité ne sera versée au titulaire du marché.

2) Variante imposée

Aucune variante n'est imposée au titre du marché.

3) Variantes libres

La présentation de variantes libres n'est pas autorisée au titre du présent marché.

4) Clause d'insertion sociale

Très sensible aux dispositions sociales et environnementales, Plaine Commune Habitat examine avec attention les intentions des prestataires en matière d'insertion des personnes en difficulté d'accès à l'emploi.

C'est pourquoi, la maîtrise d'ouvrage établit dans le cadre de l'exécution du présent marché, une clause d'insertion, tel qu'il est prévu aux termes de l'article R2152-7 du code de la commande publique visant à encourager le recrutement et la mise en situation de travail de personnes en parcours d'insertion.

Dans le cadre du présent marché, la clause d'insertion se traduit par un objectif **de 500 heures minimum de travail en insertion**, à réserver à un personnel répondant aux critères de l'insertion par l'activité économique.

Cet objectif assigné constitue une condition d'exécution du marché précité.

Le respect de cette disposition par le titulaire du marché est donc obligatoire.

La Maison de l'Emploi de la communauté d'agglomération Plaine Commune, pilote et garant de l'application des clauses sociales, sur le territoire soutiendra et accompagnera les prestataires par une mise en réseau à la fois du public éligible ainsi que des prescripteurs de l'emploi et des structures spécialisées de l'insertion.

Monsieur Farid Benzaia, Chargé de Mission Emploi et Formation – Direction Emploi et Formation –

PLAINE COMMUNE

3 rue de la Procession 93210 La Plaine Saint-Denis

Portable : 06 23 62 04 36

Farid.benzaia@plainecommune.fr

1) Type de procédure :

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Procédure avec négociation, comportant une publicité européenne, conformément aux dispositions des articles L-2124-3 et R-2124-3 du Code de la Commande Publique.

2) Existence et conditions d'attribution d'une prime :

Pour information, au stade de l'offre uniquement, le candidat sera notamment évalué sur la présentation de ses intentions architecturales en lien avec le projet. Le candidat devra pour cela remettre une pièce graphique afin de mettre en évidence les caractéristiques du projet qu'il souhaite développer, et devra les expliciter. Une pièce graphique sur chacun des 2 bâtiments est attendue. La production de ces 2 pièces graphiques est dédommagée à hauteur de 3 000 € HT pour l'ensemble.

3) Généralités sur la procédure :

3.1 Déroulement de la procédure avec négociation : la procédure de passation du marché se déroulera en deux phases

La première phase a eu pour objet la remise des candidatures.

Au terme de celle-ci, cinq candidats ont été sélectionnés et sont invités à remettre une offre.

La seconde phase a pour objet la remise des offres.

3.2 Jury

L'Acheteur présentera le projet de marché et l'analyse des candidatures et des offres des soumissionnaires à un Jury.

Ce jury examine les candidatures, fixe la liste des candidats admis à présenter une offre et formule un avis motivé sur le choix du Titulaire.

Il revient ensuite à l'Acheteur de procéder au choix du Titulaire.

3.3 Négociations

En application de l'article R.2161-17 du Code de la commande publique, à l'issue du délai de réception des offres initiales, l'Acheteur pourra négocier avec les soumissionnaires sélectionnés le contenu de leur offre.

Dans cette hypothèse, les modalités de la négociation seront plus précisément décrites dans le cadre de l'invitation à la négociation que recevra chaque candidat sélectionné. Les offres ultérieures, à l'exception des offres finales, pourront également faire l'objet d'une négociation. L'acheteur peut cependant décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales et ne pas recourir à la négociation.

Section VI – Marchés négociés susceptibles d’être passés ultérieurement

L’acheteur se réserve le droit de recourir à la procédure des marchés négociés visée à l’article R.2122-7 du Code de la commande publique.

Section VII – Durée du marché

1) Durée

L’intervention du maître d’œuvre commence de la notification du marché et s’achève à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement des travaux.

2) Délais d’exécution

Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu au 3ème trimestre 2026 pour une durée prévisionnelle de 18 mois (dont 3 mois de préparation).

Section VIII – Conditions relatives au marché

1) Cautionnement et garanties exigés

Une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire sera exigée en contrepartie de l’avance prévue aux articles R-2191-3 à R-2191-5 du Code de la Commande Publique.

2) Modalités essentielles de financement et de paiement :

Le financement provient de fonds propres de l’OPH.

Le paiement s’effectue par virement bancaire, dans un délai global de paiement de 30 jours maximum,

Ce marché ne s’inscrit pas dans le cadre d’un programme financé par des fonds communautaires.

Section IX – Conditions de participation au marché– phase offre

A) Justificatifs relatifs à l’offre des entreprises

Les candidats devront fournir produire les pièces suivantes datées et signées :

1. **L’acte d’engagement (A.E.)** et ses annexes, la Décomposition des honoraires par éléments de mission (annexe 1) et l’annexe relative à la clause d’insertion (annexe 2), dûment complétés, datés et signés. En outre, les candidats devront désigner dans l’acte d’engagement le nom d’un interlocuteur privilégié avec l’OPH Plaine Commune Habitat.

La remise de la décomposition des honoraires complétée est obligatoire.

La décomposition des honoraires doit être fournie au format Excel reproductible afin de permettre les copier-coller et au format PDF.

Par ailleurs, toutes les lignes de la Décomposition des Honoraires doivent obligatoirement être chiffrées et le cadre imposé devra être respecté. A défaut, l’offre sera considérée irrégulière au sens des articles L2152-1 et L2152-2 du Code de la commande publique, et pourra donc être écartée par l’acheteur sans être analysée.

Il en sera de même si le cadre de la décomposition des honoraires est modifié.

Rappel de ce qui n'est pas admis :

Les annotations du type « exclu », « non compris », etc... en face des ouvrages à réaliser. En cas contraire, l'offre court le risque d'être considérée comme incomplète, et d'être purement et simplement éliminée.

2. Une note méthodologique dans laquelle, le candidat devra mentionner :

A-Evaluation du programme prévisionnel & du délai d'exécution de la mission :

L'évaluation du mémoire technique du candidat se fera sur sa capacité à répondre aux objectifs du préprogramme : en définissant une lecture critique du programme proposé par le maître d'ouvrage à minima sur chacun des points présentés tout en reprenant à son compte suite à sa visite sur site les dysfonctionnements observés.

En définissant des pistes de réflexions / propositions de travaux en corrélation avec l'enveloppe budgétaire et en lien avec les dysfonctionnements observés permettant la recherche d'économies d'énergie, l'amélioration de l'étiquette énergétique des bâtiments et la facilité d'entretien.

Le candidat devra présenter un planning d'exécution de la mission par phases intégrant les étapes de concertation avec les différents partenaires, les phases de validation de la maîtrise d'ouvrage, ainsi que la phase d'appel d'offres ; aussi le candidat devra présenter dans son planning une estimation du temps de travaux pour mener à bien cette opération.

Il sera évalué sur sa lecture du planning présenté dans le préprogramme de la maîtrise d'ouvrage et sa capacité à optimiser ces délais, ces 2 éléments étant établis à la lumière d'arguments développés par le candidat.

B-Evaluation des outils / moyen de coordination & méthodologie d'intervention

Evaluation des outils et moyens de coordination de l'équipe de maîtrise d'oeuvre envisagés pour l'exécution de la mission :

- Répartition et décompositions des tâches entre les différents intervenants à l'opération par phases d'études & travaux ;
- Décomposition du temps passé pour la bonne réalisation de la mission par intervenants et par phases d'études & travaux ; Méthodologie d'intervention en milieu occupé ;
- Méthodologie d'intervention en phase d'exécution avec les entreprises.

C- Démarche d'économie circulaire

Présentation par le candidat d'une ébauche d'un « diagnostic ressources » propre à l'opération ; Méthodologie que le candidat souhaite mettre en place afin de respecter les objectifs demandés par PCH.

D- Pièce graphique / Projection architecturale :

Le candidat sera évalué sur la présentation de ses intentions architecturales en lien avec le projet. Le candidat devra pour cela remettre une pièce graphique afin de mettre en évidence les caractéristiques du projet qu'il souhaite développer, et devra les expliciter tant architecturalement que techniquement parlant.

Une pièce graphique sur chacun des 2 bâtiments est attendue.

- 1. Le certificat de visite**, tamponné, daté et signé,
- 2. La note programme** tamponnée, datée et signée,

3. **Le C.C.P, et ses annexes la description des éléments de missions, l'annexe scénarii thermiques, l'annexe autoconsommation d'électricité ; l'annexe respect de la norme ISO 50001, et l'annexe diagnostic PEMD**, datés, tamponnés et signés,
4. **La Charte sur l'Economie circulaire de Plaine Commune**, tamponnée, datée et signée,
5. **Le plan guide**, tamponné, daté et signé,
6. **Le pacte FIBOIS IDF**, tamponné, daté et signé,
9. Tous les éléments constitutifs du DCE ou une lettre stipulant de leur acceptation de ces documents.

B) Langue de rédaction :

Les documents seront entièrement rédigés en langue française.

C) Certificat de visite obligatoire.

Dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, la visite des sites est obligatoire.

Les candidats qui ne remettront pas leur certificat de visite verront leur offre écartée car non complète. Ainsi, afin de prendre rendez-vous, les candidats se doivent de contacter :

M. Baba DEMBELE, joignable au numéro : 06 60 32 71 75

M. Daniel DUMONT, joignable au numéro : 06 68 62 47 26

Le certificat de visite joint au dossier de consultation devra être signé par le représentant de l'Acheteur chargé d'effectuer la visite.

Section X – Critères de sélection des offres

Sous réserve de la conformité de l'offre à l'ensemble des prescriptions du présent règlement, les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont les suivants, pondérés ainsi :

Critère 1. Le prix - Pondération : 50 points

Critère 2. La valeur technique - Pondération : 50 points, décomposée comme suit :

A-Evaluation du programme prévisionnel & du délai d'exécution de la mission - Pondération : 20 points :

L'évaluation du mémoire technique du candidat se fera sur sa capacité à répondre aux objectifs du préprogramme : en définissant une lecture critique du programme proposé par le maître d'ouvrage à minima sur chacun des points présentés tout en reprenant à son compte suite à sa visite sur site les dysfonctionnements observés.

En définissant des pistes de réflexions / propositions de travaux en corrélation avec l'enveloppe budgétaire et en lien avec les dysfonctionnements observés permettant la recherche d'économies d'énergie, l'amélioration de l'étiquette énergétique des bâtiments et la facilité d'entretien

Le candidat devra présenter un planning d'exécution de la mission par phases intégrant les étapes de concertation avec les différents partenaires, les phases de validation de la maîtrise d'ouvrage, ainsi que la phase d'appel d'offres ; aussi le candidat devra présenter dans son planning une estimation du temps de travaux pour mener à bien cette opération.

Il sera évalué sur sa lecture du planning présenté dans le préprogramme de la maîtrise d'ouvrage et sa capacité à optimiser ces délais, ces 2 éléments étant établis à la lumière d'arguments développés par le candidat.

B-Evaluation des outils / moyen de coordination & méthodologie d'intervention – Pondération : 15 points

Evaluation des outils et moyens de coordination de l'équipe de maîtrise d'œuvre envisagés pour l'exécution de la mission :

- Répartition et décompositions des tâches entre les différents intervenants à l'opération par phases d'études & travaux ;
- Décomposition du temps passé pour la bonne réalisation de la mission par intervenants et par phases d'études & travaux ;
- Méthodologie d'intervention en milieu occupé ;
- Méthodologie d'intervention en phase d'exécution avec les entreprises.

C- Démarche d'économie circulaire – Pondération : 5 points

- Présentation par le candidat d'une ébauche d'un « diagnostic ressources » propre à l'opération ;
- Méthodologie que le candidat souhaite mettre en place afin de respecter les objectifs demandés par PCH.

D- Pièce graphique / Projection architecturale – Pondération : 10 points

- Le candidat sera évalué sur la présentation de ses intentions architecturales en lien avec le projet, et s'inscrivant dans le cadre du Projet Urbain ;
- Le candidat devra pour cela remettre une pièce graphique afin de mettre en évidence les caractéristiques du projet qu'il souhaite développer, et devra les expliciter.
- Une pièce graphique sur chacun des 2 bâtiments est attendue.

Le critère de la valeur technique sera apprécié au vu du contenu de la note méthodologique, qui devra respecter le formalisme mentionné plus haut.

Le jugement des offres se fera uniquement au vu du contenu du dossier remis par les candidats.

Généralités

L'Acheteur se réserve le droit de demander aux candidats de préciser leur offre.

Le jugement des offres se fera uniquement au vu du contenu des dossiers remis par les candidats. Il est à noter que la non-production d'une des pièces mentionnées dans le présent règlement de consultation, notamment du mémoire technique, pourra avoir pour effet le rejet de l'offre du candidat.

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition des honoraires, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son erreur. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Section XI – Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles L.2141-1 à L.2141-14, R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique.

Le délai imparti par l'acheteur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Si lesdits documents ne sont pas produits dans le délai prescrit, l'offre du candidat pourra être rejetée et la même demande sera formulée au candidat suivant dans le classement des offres et ainsi de suite jusqu'à ce que le marché soit éventuellement attribué.

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra, dans le même délai, produire ces mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants.

L'attributaire déposera ses attestations sur la plateforme en ligne sécurisée mise à disposition gratuitement à l'adresse suivante : <https://declarants.e-attestations.com>

Il pourra toutefois, les adresser à l'acheteur via la plateforme Maximilien (pour cela, se référer aux informations contenues à l'article « modalités de remise des offres »), cependant, il devra privilégier le dépôt sur la plateforme e-attestations.

Si l'attribution a lieu l'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci sera à remettre dans le même délai.

Section XII – Conditions de délai

- 1) Date limite de réception des offres : Lundi 2 juin 2025 à 12H00.**
- 2) Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.**

Section XIII – Autres renseignements

1) Contenu du dossier de la consultation

Les candidats se verront remettre les pièces suivantes :

- Le présent Règlement de la consultation (Phase offre) ;
- L'Acte d'engagement et ses annexes, la Décomposition des honoraires par éléments de mission (annexe 1) et l'annexe relative à la clause d'insertion (annexe 2), dûment complétés, datés et signés.
- Le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes, la description des éléments de missions, l'annexe scénarii thermiques, l'annexe autoconsommation d'électricité ; l'annexe respect de la norme ISO 50001, et l'annexe diagnostic PEMD,
- La Charte sur l'Economie circulaire de Plaine Commune,
- Le plan guide,
- Le pacte FIBOIS IDF
- Le bon de visite.

1) Modalités de retrait du dossier de consultation

Les dossiers de consultation seront téléchargés gratuitement sur notre plateforme de dématérialisation : www.maximilien.fr

2) Modalités de remise des candidatures

3.1 Transmission électronique

Les candidats doivent transmettre leur offre exclusivement par voie électronique avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document.

Nous attirons leur attention sur le fait qu'aucun pli papier ne sera accepté par Plaine Commune Habitat. Toute offre transmise par voie papier sera automatiquement rejetée comme étant irrégulière.

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.

Il est à noter que conformément à l'article R2132-11 du Code de la Commande Publique, une copie de sauvegarde pourra être jointe à toute offre transmise par voie électronique.

Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la Commande Publique, l'acheteur exige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante :

<https://marches.maximilien.fr>

En application du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008, la transmission des propositions doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Tout pli transmis au-delà de la **date et de l'heure limite de dépôt, indiquées sur la page de garde du règlement de la consultation**, sera considéré comme hors délais.

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés, le fuseau horaire de référence est GTM/UTC + 1. L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement :

- Via la plateforme <https://marches.maximilien.fr>

(n° de la ligne "**hotline**" : **0820 207 743** pour l'assistance éventuelle au téléchargement).

Modalités de remise des plis

Les documents relatifs à la candidature et à l'offre doivent être remis par voie électronique dans le même dossier zippé.

La signature des documents est possible dès le dépôt de la réponse mais n'est pas obligatoire. Seul le candidat informé que sa candidature est retenue est tenu de produire un acte d'engagement et toute autre pièce devant être signée en original signés de façon manuscrite sur support papier.

Si la candidature retenue n'a pas été signée électroniquement par le candidat, elle sera matérialisée sous forme « papier » et devra être signée de façon manuscrite par l'attributaire avant signature par PCH, et notification du marché.

ATTENTION : Dans le cas où plusieurs plis sont transmis par un même candidat pour une même consultation, seul le dernier pli déposé sera pris en considération par Plaine Commune Habitat, la date et l'heure de dépôt faisant foi. Les plis remis antérieurement seront écartés d'office.

Les plis qui seraient remis (ou dont l'avis de transmission électronique serait délivré) après la date et l'heure limite fixée pour le présent règlement, ainsi que les offres remises contenant un virus ne seront pas retenus. En cas de difficulté bloquante imputable à la plateforme Maximilien, un envoi par mail sera accepté à l'adresse mail suivante : Directioncommandepubliqueetjuridique@plainecommunehabitat.fr

Pour transmettre votre réponse électronique, il suffit :

- a. **de s'inscrire** sur la plate-forme Maximilien, accessible à l'adresse <https://marches.maximilien.fr>

lien direct :

<https://demat.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=62269&orgAcronyme=b4e>

- b. **d'accéder à la consultation et cliquer dans « dépôt » sur "Répondre à la consultation"**
- c. **après avoir accepté les conditions d'utilisation**, de joindre les documents relatifs à la candidature (cf. IX A) et ceux relatifs à l'offre (cf. IX B) dans le dossier électronique. Ce

dossier doit se présenter sous forme **de fichiers au format « .zip »** (des liens vers des outils « zip » sont sur la plate-forme).

i. candidature : format PDF ou JPEG

ii. offre : - Acte d'engagement : Word ou PDF ; DQE, DPGF : tableur ou PDF ; Note méthodologique, proposition technique : Word ou PDF ; Fichiers image : JPEG ou TIFF CCIT groupe IV (format volumineux).

d. **de cliquer sur "valider"**. Un mail de confirmation sera envoyé

- **La signature électronique de vos pièces est vivement conseillée. En l'absence d'une telle signature, seul le candidat informé que son offre est retenue est tenu de produire un acte d'engagement et toute autre pièce devant être signée en original signés de façon manuscrite sur support papier. Le candidat informé que son offre est retenue est tenu de produire un acte d'engagement et toute autre pièce devant être signée en original signés de façon manuscrite sur support papier.**

L'acheteur se réserve le droit de convertir les formats dans lesquels ont été encodés les fichiers, afin d'assurer leur lisibilité dans le moyen et long terme.

Les prérequis techniques sont décrits sur la plate-forme.

- La plate-forme des marchés publics Maximilien vous permet :

- de vérifier la configuration de votre ordinateur grâce à une fonction de diagnostic de présence des prérequis.

- de tester la fonctionnalité de remise des plis. Une consultation de test nommée « TEST_MAPA » est disponible dans le menu « aide ». Il est conseillé d'effectuer ce test avant d'engager une procédure de remise de plis sur une consultation réelle. Ce test vous permettra de vous familiariser avec la procédure.

Nous vous invitons à effectuer ces tests avant de remettre vos offres par voie électronique notamment s'il s'agit de votre premier envoi électronique.

Dans tous les cas, il est fortement conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour déposer vos offres par voie électronique.

Une hotline est à votre disposition au numéro suivant : 0 820 20 77 43

• **Copie de sauvegarde**

Conformément à l'article R2132-11 du Code de la commande publique, le candidat dispose de la faculté d'envoyer une copie de sauvegarde de sa réponse électronique.

Les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur.

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article R2184-12 et 13 du code de la Commande Publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif qu'un programme informatique malveillant est détecté, elle est détruite.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique (clé USB) doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde » marché relatif à « indiquer l'objet du marché ».

COPIE DE SAUVEGARDE

MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION THERMIQUE ET TECHNIQUE DES 185 LOGEMENTS DES BATIMENTS N°1 ET N°2 DE LA CITE DES FRANCS-MOISINS A SAINT-DENIS

NE PAS OUVRIR

Les documents figurant sur ces supports doivent respecter précisément les exigences du présent Règlement et être revêtus de la signature électronique ou manuscrite pour les documents dont la signature est obligatoire.

Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits par l'acheteur. Ils seront retournés aux candidats dans le cas où sa candidature n'est pas admise.

- Renseignements complémentaires

Renseignements administratifs – techniques – électroniques

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats pourront adresser leur demande, au plus tard **6 jours** avant la date limite de remise des offres, par voie électronique, en utilisant le lien « Voir une question » figurant sur la page de détail du marché. Ce lien n'est accessible que pour les entreprises disposant d'un compte sur la plateforme et ayant retiré le DCE de la présente procédure.

- Modifications de détail au dossier de consultation

L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE se réserve le droit d'apporter, au plus tard **5 jours** avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever une quelconque réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Section XIV -Introduction des voies de recours

Tribunal Administratif de Montreuil
7 rue Catherine PUIG
93105 MONTREUIL
Tél. : 01-49-20-20-00
Fax : 01-49-20-20-98